

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....002552.....



Tocache; 05 SEP 2023

Visto los expedientes adjuntos;

CONSIDERANDO:



Que, con VIR-20220016626, de fecha 21 de agosto del 2023, don Juan Carlos TACSA CASTILLO, identificado con DNI N° 44003064, solicita el Reconocimiento de Vacaciones Truncas, por haber trabajado como Asesor Legal de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, Distrito y provincia de Tocache, correspondiente al periodo del 2021 y 2022;

Que, de conformidad con el Literal d) del Artículo 24° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, precisa que es derecho del servidor público Gozar anualmente de treinta días de vacaciones remuneradas salvo acumulación convencional hasta de 02 periodos;

Que, según el D.S N° 005-90-PCM, artículo 102° "Las vacaciones anuales y remuneradas establecidas en la Ley, son obligatorias irrenunciables, se alcanzan después de cumplir el ciclo laboral y pueden acumularse hasta dos periodos de común acuerdo con la entidad, preferentemente por razones del servicio. El ciclo laboral se obtiene de acumular doce meses de trabajo efectivo, computándose para este efecto las licencias remuneradas y el mes de vacaciones, cuando corresponda";

Que, en el artículo 104° del D.S N° 005-90-PCM, el servidor que cesa en el servicio antes de hacer uso de sus vacaciones tiene derecho a percibir una remuneración mensual total por ciclo laboral acumulado, como compensación vacacional; en caso contrario, dicha compensación se hará proporcionalmente al tiempo trabajado por dozavas partes

Que, con Informe N° 016-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/GRRHH/MOD.ASIS, fecha 22 de agosto del 2023, el Sr. Rodolfo CASERES ARRECE - Responsable del Módulo de Asistencia, remite el informe sobre días tomados como vacaciones por el Sr. Juan Carlos TACSA CASTILLO de los periodos: del 01/08/2019 al 31/12/2019; del 01/01/2020 al 31/12/2020; y de los años del 01/01/2021 al 31/12/21 y del periodo 01/01/2022 al 31/12/2022, el mismo que asciende a 2 años (siendo un total de 60 días), de las cuales se advierte que en el año 2021 ha tomado 30 días y del año 2022 tomó 28 días, concluyéndose que solo le quedan 02 días de vacaciones por tomar.

Que, con Informe N° 0105-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM/GRRHH-PLANI, fecha 22 de agosto del 2023, la responsable de Planillas remite el cálculo de vacaciones truncas del ex servidor administrativo D.L 276 don Juan Carlos TACSA CASTILLO, dando a conocer que le corresponde por vacaciones no gozadas, el importe de OCHENTA Y CINCO CON 96/100 SOLES (S/ 85.96); Asimismo, el Incentivo Laboral le corresponde el monto de S/. 104.00 de acuerdo al informe de personal.

Que, con Informe N°182-2023- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 24 de agosto de 2023, el Mg. Econ. Jhony Eysten VALLES GONZALEZ - Jefe de Oficina de Administración, DERIVA el INFORME N°0105-2023- GRSM/DRE/UGEL-T/ADM/GRRHH-PLANI, a fin de que se autorice realizar la Proyección de Resolución Directoral de reconocimiento de Vacaciones Truncas y el Incentivo laboral a nombre del Sr. Juan Carlos TACSA CASTILLO.

LC2552

Que con Memorando N° 810-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 24 de agosto del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa de Educación Local de Tocache, autoriza proyectar resolución de reconocimiento de cálculo de vacaciones trucas a nombre del Sr. Juan Carlos TACSA CASTILLO, personal administrativo que laboró bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, por el monto total de OCHENTA Y CINCO CON 96/100 SOLES (S/ 85.96); asimismo, el Incentivo laboral correspondiente al monto de CIENTO CUATRO CON 00/100 SOLES (S/. 104.00)

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; Decreto Supremo N° 420-2019-EF; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; Ley 31638, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023.



SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- RECONOCER la Compensación por vacaciones trucas a don **Juan Carlos TACSA CASTILLO**, identificado con DNI N° 44003064, por haber trabajado como Asesor Legal de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, Distrito y provincia de Tocache, desde el 01.08.2019 al 31.12.2019, desde el 01.01.2020 al 31.12.2020; desde el 01.01.2020 al 01.01.2021 y del 01/01/2022 al 031/12/2022, cuyo monto reconocido ha sido calculado de la siguiente manera:

CONTRATO	VIGENCIA		TOTAL		CÁLCULO SUELDO BASE	
	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	DIAS	1289.54	
					MESES	DIAS
EXP. VIR-2023016626	01/08/2020	31/12/2019	05	0	0	0.00
	01/01/2020	31/12/2020	12	0	0	
	01/01/2021	31/12/2021	12	30	0	
	01/01/2022	31/12/2022	12	28	0	85.96
CÁLCULO TOTAL DE VACACIONES TRUCAS					S/ 85.96	

CONCEPTO	CALCULO
Incentivo Laboral	104.00

ARTÍCULO 2º.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
EHS/JO
SYA/E-RRHH
MCPD/PROYECT-UGE